قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)[1] ، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد فناداه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت . فأعرض عنه ، فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، حتى ثَنَى ذلك عليه أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات ، دعاه رسول الله ﷺ فقال : (أبك جنون؟) قال : لا ، قال : (فهل أحصنت؟) قال : نعم ، فقال النبي ﷺ : (اذهبوا به فارجموه)[2] .

وأجمع العلماء على أن من زنى ، وهو محصن ، فحكمه الرجم بالحجارة حتى الموت .

**ثانياً : الزاني غير المحصن :**

وهو من لم تتوافر فيه الشروط السابقة في الزاني المحصن .

**حده** : إذا زنى غير المحصن فإن حده الجلد مائة جلدة ، وتغريب عام ، إلا أنه يشترط في تغريب المرأة وجود محرم معها ؛ لقوله تعالى : ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور :٢] ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (خذوا عني ، خذوا عني ، فقد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام)[3] . وتغريب الزاني : نفيه وإبعاده عن وطنه .

وإن زنى الرقيق -محصناً كان أو غير محصن ، عبداً كان أو أمة- فإن حده أن يجلد خمسين جلدة ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [النساء :٢٥] . فالعذاب المذكور في الآية هو الجَلْدُ مائة جلدة ، فينصرف التنصيف إليه ، ولأن الرجم لا يمكن تنصيفه .

ولا تغريب على الرقيق ، إذ لم ترد السنة بتغريب المملوك إذا زنى ، ولأن في تغريبه إضراراً بسيده . ولا تغرب المرأة إلا بمحرم كما سبق .

---

(١) رواه البخاري برقم (٣٨٧٢) ، ومسلم برقم (١٦٩١) .

(٢) رواه البخاري برقم (٦٨٢٥) ، ومسلم برقم (١٦٩١)- ١٦ ، واللفظ لمسلم .

(٣) رواه مسلم برقم (١٦٩٠) .